

POLITICA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Vianini Lavori S.p.A. adotta un approccio fermo e di assoluta proibizione nei confronti di qualsiasi forma di corruzione. La presente politica in materia di contrasto alla corruzione si applica all'Organo Direttivo della Società, a tutti i dipendenti, fornitori, partner, soci in affari e più in generale a tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Vianini Lavori S.p.A. (di seguito anche Destinatari) i quali dovranno osservare gli standard più elevati di correttezza e di integrità morale nel proprio comportamento, impegnandosi al soddisfacimento dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma ISO 37001 ed al suo continuo miglioramento, ed al rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi per la prevenzione della corruzione e, nello specifico, dal D.Lgs. 231/2001 che, strettamente connesso alla norma in questione, regola la responsabilità amministrativa degli enti in Italia.

È infatti espressa scelta di Vianini Lavori S.p.A. osservare tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto alla corruzione, in Italia e in tutti i Paesi nei quali si trova ad operare.

A tal fine, la Direzione ha nominato un soggetto responsabile con la specifica funzione di controllare la corretta applicazione del sistema per la prevenzione della corruzione.

Vianini Lavori S.p.A. ha istituito e nominato una specifica **Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC) coincidente con il Compliance Officer**, dotata di autonomi poteri, con il compito di supervisionare e garantire l'attuazione e il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Prima della nomina è stato verificato che il soggetto individuato avesse le competenze, lo status, l'autorità e l'indipendenza opportuni in linea con le previsioni della ISO 37001.

La Posizione organizzativa che ricopre il ruolo di Funzione di Conformità soddisfa il requisito dell'indipendenza e dell'autonomia, prevista dalla norma in quanto non coinvolta nei processi a rischio e non soggetta ad alcun tipo di influenza. Alla stessa Funzione sono stati attribuiti specifici poteri, facoltà e funzioni per l'efficace espletamento del proprio ruolo. La Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione supervisiona la progettazione e l'attuazione del sistema di gestione, più nello specifico ha il compito di:

- a) supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- b) fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- c) assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti del presente documento;
- d) relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno.

La politica della Vianini Lavori S.p.A. è improntata alla tolleranza zero nei confronti di qualsiasi fenomeno corruttivo.

Vianini Lavori S.p.A. è impegnata a condurre le proprie attività commerciali e gli affari in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite sia nei rapporti con Soggetti Pubblici che con Soggetti Privati.

Al fine della presente politica anticorruzione, per Soggetti Pubblici si intendono i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio o tutti i soggetti che operano nell'ambito della Pubblica Amministrazione in Italia, con i quali **Vianini Lavori S.p.A.** si trova ad operare.

Per Soggetti Privati si intendono persone che rappresentano o operano nell'interesse di clienti, fornitori, partner commerciali o controparti contrattuali in generale e comunque individui con cui il personale di **Vianini Lavori S.p.A.** si trovi ad operare nell'esercizio della propria attività lavorativa.

In particolare, è assolutamente vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare o autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altro vantaggio economico o utilità o beneficio di alcun tipo a Soggetti Pubblici o a Soggetti Privati;
- accettare la richiesta o autorizzare qualcuno ad accettare ovvero sollecitare, direttamente o indirettamente, un pagamento o un vantaggio economico o un'altra utilità da Soggetti Pubblici o da Soggetti Privati, quando vi sia lo scopo di:
 - indurre l'altra parte a svolgere in modo scorretto la propria funzione, sia essa di natura pubblica o privata, in

relazione all'attività svolta da o per **Vianini Lavori S.p.A.** oppure allo scopo di ricompensare un'attività svolta nei confronti di **Vianini Lavori S.p.A.**;

- influenzare la realizzazione di un atto o la sua omissione nell'interesse di **VIANINI LAVORI S.p.A.**;
- ottenere, assicurarsi o mantenere un certo affare o un ingiusto o ingiustificato vantaggio rispetto allo svolgimento dell'attività di impresa.

È altresì vietato per tutti i Destinatari ricevere o ottenere la promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, per compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche cagionando un danno a Vianini Lavori S.p.A. Chiunque abbia sospetti di comportamenti che possano dar luogo a fenomeni corruttivi, del mancato rispetto della presente Politica e del Codice Etico, deve segnalarlo senza timori di ritorsioni alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione.

Tutte le limitazioni descritte riguardano non solo i pagamenti in contanti ma anche qualsiasi utilità anche indiretta, non superiore a € 200,00 (Euroduecento/00) quali, a titolo esemplificativo: omaggi; contributi ad associazioni o sponsorizzazioni; attività commerciali, posti di lavoro, incarichi professionali o di consulenza; opportunità di investimento; informazioni riservate relative al mercato o a prodotti; sconti o dilazioni di pagamento; spese di cortesia verso terzi come ospitalità, pasti, trasporti, intrattenimenti.

Chiunque abbia anche solo il sospetto che nella realtà di Vianini Lavori S.p.A. possano verificarsi comportamenti che possano dar luogo a fenomeni corruttivi, o al mancato rispetto della presente Politica e del Codice Etico, deve segnalarlo senza timori di ritorsioni alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione.

In caso di **accertata violazione** della presente Politica Anticorruzione, nonché, più in generale, delle prescrizioni contenute nelle procedure o linee guida che costituiscono il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ivi incluso l'abuso di segnalazioni, Vianini Lavori S.p.A. applicherà, per il tramite delle proprie strutture competenti, sanzioni disciplinari (secondo quanto previsto dalla normativa, interna o esterna, applicabile, nonché le previsioni del contratto di lavoro), assicurando la piena collaborazione con le autorità competenti.

Qualsiasi non conformità al sistema di prevenzione della corruzione e alla presente Politica sarà indagata al fine di far emergere eventuali deviazioni che possano mettere a rischio tutta l'attività di **Vianini Lavori S.p.A.** In caso di episodi accertati potranno essere interrotti eventuali trattative in corso, gli accordi e i contratti in essere con i soci in affari, e potranno altresì essere perseguiti i lavoratori nel rispetto delle normative vigenti e del CCNL sottoscritto.

Nel caso di assunzione di comportamenti diversi da parte dei Destinatari così come definiti nella presente Politica per la prevenzione della corruzione, la **Vianini Lavori S.p.A.** provvederà alla sospensione di qualsivoglia forma di collaborazione.

La Direzione riconosce l'importanza di comunicare chiaramente i propri valori e principi etici ed impone che alla presente Politica anticorruzione si dia la massima diffusione presso i Destinatari, assicurandosi che sia compresa e attuata a tutti i livelli e che, se necessario, siano forniti i chiarimenti richiesti. La presente Politica sarà resa disponibile a tutti i Destinatari tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

Resta quindi ferma la possibilità di rivolgersi direttamente, alternativamente e/o congiuntamente, al Compliance Officer, FCPF, ed all'Organismo di Vigilanza, per effettuare, in merito a tematiche relative a fenomeni corruttivi, segnalazioni dirette, nel rispetto della politica per le Segnalazioni – Whistleblowing, tramite l'apposito modulo, secondo le seguenti modalità:

- tramite il portale whistleblowing cliccando direttamente su: <https://vianinilavorispa.integrityline.com>;
- Inviando per posta ordinaria o raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Vianini Lavori S.p.A., Via Barberini n. 11, 00187 Roma.

La FCPF resta comunque sempre a disposizione di tutti i destinatari della presente politica per eventuali dubbi e chiarimenti.

È compito dei Responsabili di Funzione verificare che il documento sia stato compreso dai propri collaboratori e condiviso con i Destinatari.

L'adeguatezza nel tempo della Politica anticorruzione è periodicamente monitorata dalla Direzione (di regola in occasione dei Riesame di Direzione) e, ove necessario, sono adottati gli opportuni interventi correttivi.

ROMA 30.10.2024

VIANINI LAVORI S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Vincenzo Onorato